اتفاقية تزويد خدمات بايموب (اتفاق التاجر)

إنه في يوم / / هـ، الموافق / / م، أُبرمت هذه الاتفاقية بين كل من:

1. **شركة بايموب لتقنية المعلومات**، (شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية) - سجل تجاري رقم: 1010866113 الصادر بتاريخ2023/3/6م، وعنوان مقره الرئيسي: ب3273، شارع آنس بن مالك حي الصحافة ثانوي رقم 8369، رمز بريدي 13321 الرياض المملكة العربية السعودية، رقم التسجيل الضريبي 311627088200003 ، ويمثله بالتوقيع على هذه الاتفاقية:**السيد/ الان الحاج**، بصفته/ مدير .

كطرف أول ويشار إليه فيما بعد بـ(**"مقدم الخدمة"**)

2. مؤسسة \ شركة _____ مؤسسة وقائمة وفق أنظمة المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم _____ الصادر بتاريخ _____ وعنوان المقر الرئيسي _____رقم التسجيل الضريبي _____، ويمثلها السيد/ _____ بصفته/ _____ وجنسيته/ _____.

بيانات التواصل	
رقم التواصل بالتاجر	
رقم الممثل القانوني	
البريد الالكتروني للتواصل بالتاجر	
البريد الالكتروني للممثل القانوني	
عنوان الاخطارات	

الحساب البنكي الخاص بالتاجر	
اسم البنك	
رقم الحساب	

كطرف ثاني ويشار إليه فيما بعد في هذه الاتفاقية بـ(**"التاجر"**)

و يشار إلى "مقدم الخدمة" و "التاجر" مجتمعين بـ "الطرفان" أو "الطرفين" ومنفردين بـ "طرف"

التمهيد

حيث أن مقدم الخدمة هو شركة تقدم خدمات المدفوعات الإلكترونية من خلال البنوك، ومقدمي خدمات أنظمة الدفع في المملكة العربية السعودية باستخدام بطاقات الائتمان، بطاقات الخصم، بطاقات مسبقة الدفع والمحافظ الإلكترونية وطرق أخرى للدفع لتسهيل المعاملات المالية بين التاجر وعملائه ("الخدمات")، و يرغب التاجر (الطرف الثاني) بالاستفادة من الخدمات التي يقدمها مقدم الخدمة، وبناء عليه أن أبرم التاجر ومقدم الخدمة هذه الاتفاقية لتحديد الشروط والأحكام التي تنظم الخدمات التي سوف يقوم بها مقدم الخدمة للتاجر.

وعليه، فقد اتفق الطرفان على ما يلي:

1. التزامات مقدم الخدمة

1.1. يلتزم مقدم الخدمة بتقديم الخدمة بكفائة وفاعلية وفقاً للتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية، إذا لم يتمكن مقدم الخدمة، لأي سبب من الأسباب، من تقديم الخدمة وفقاً وتلك الكفائة والفاعلية، فيلتزم مقدم الخدمة بإخطار التاجر وكذا رفض عملية الدفع من خلال القناة المستخدمة لأداء الخدمات، ولن يكون مقدم الخدمة مسئولاً بأي حال من الأحوال عن أي عملية دفع لم يتم استلامها أو قبولها من قبل نظام مقدم الخدمة المعترف به.

2.1. بعد إتمام عملية الدفع فإن ذمة مقدم الخدمة تبرأ في مواجهة عميل التاجر ولا يحق لعميل التاجر أو من يوكله إلغاء تلك العملية أو إدخال أي تعديلات عليها.

3.1. في حالة طلب عميل التاجر الاستفسار عن عملية الدفع أو إجراء أي تعديل على تعليمات الدفع أو طلب العميل إلغاء تعليمات الدفع، فلا يتحمل مقدم الخدمة اية مصاريف ناشئة أو إضافية عن تلك الطلبات ويتحملها التاجر وحده.

4.1. يلتزم مقدم الخدمة بتزويد التاجر بتقارير عمليات الدفع وذلك على المنصه الالكترونية الخاصة بالتاجر التي تمكن التاجر من مراجعة عمليات الدفع المؤكدة من اجل ذلك فقط ووفقاً لسياسات الخصوصية وتعليمات البنك المركزي السعودي (**"تقارير عمليات الدفع"**).

5.1. يلتزم مقدم الخدمة بإخطار التاجر بأية تحديثات أو تغييرات قد تؤثر على جودة تقديم الخدمة وذلك قبل إجراء تلك التحديثات أو التغييرات بأربع وعشرين (24) ساعة على الأقل.

2. التزامات التاجر

1.2. يقر التاجر بأن البيانات المقدمة لمقدم الخدمة لإبرام هذه الاتفاقية هي بيانات صحيحة، هذا ويلتزم التاجر بالمحافظة على تحديث البيانات الشخصية الخاصة به على حسابه على نظام مقدم الخدمة، وبإخطار مقدم الخدمة باي تعديل على بياناته، بما في ذلك عنوان الموقع الإلكتروني أو عنوان العمل أو المتجر أو غيرها، وفي حالة تقديم خدمات جديدة للعملاء. في حالة عدم الإخطار يحتفظ مقدم الخدمة بالحق في تحميل التاجر المسؤولية عن أي ضرر ناتج بما في ذلك أية غرامات مطبقة على مقدم الخدمة ناتجة عن عدم الاخطار من أية جهة رقابية أو مؤسسات عالمية (مثال: فيزا، ماستركارد وغيرها).

2.2. يلتزم التاجر باتخاذ الاجراءات المعقولة لحماية أمان الحساب والنظام والجهاز المستخدم للدخول على المنصة الالكترونية المخصصة لأداء الخدمات المقدمة من مقدم الخدمة، هذا ويعتبر الحفاظ على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالتاجر مسئوليته الخاصة ويتحمل التاجر كافة تبعات نشر اسم المستخدم أو كلمة المرور مع غير المصرح لهم بالدخول على المنصة الالكترونية و يلتزم التاجر بالحفاظ على أمن بيانات الحساب الخاص به وتجنب مشاركتها مع أي شخص اخر غير مصرح له بموجب هذه الاتفاقية.

3.2. يلتزم التاجر باستخدام تقارير عمليات الدفع وكذا كافة المعلومات المتوفرة على المنصة الإلكترونية فقط للغرض الذي تم توفيرها من أجله وهو متابعة عمليات الدفع والتسوية، ولا يجوز استخدامها كوثائق قانونية أو مالية وتظل تلك التقارير ملكاً لمقدم الخدمة.

4.2. يلتزم التاجر باستخدام الخدمات وفقا لشروط وأحكام مقدم الخدمة وإرشاداته وسياساته الصادرة والمعدلة من وقت لآخر ليتم الإشراف عليها واتباع جميع الإرشادات الصادرة عن مقدم الخدمة للتكامل بين الواجهة الرقمية للتاجر ونظام مقدم الخدمة والتعاون مع مقدم الخدمة لتقديم الخدمات.

5.2. يلتزم التاجر بتحديد القيمة الفعلية للسلع/الخدمات المقدمة لعملائه في المكان المخصص لها على الموقع الالكتروني للتاجر دون إضافة أية رسوم إضافية حال طلب عميل التاجر استخدام خدمات مقدم الدفع لإتمام عملية الدفع.

6.2. يقر العميل بصحة بيانات الحساب البنكي المبينة بهذه الاتفاقية كما يلتزم باخطاره بأي تعديل يطرأ على بيانات ذلك الحساب تبعاً لأحكام بند الاخطارات المبين بهذه الاتفاقية، وتعتبر كافة التحويلات التي تمت من مزود الخدمة قبل الإخطار بالتعديل نافذة في مواجهة التاجر.

3. رسوم الخدمة والتسوية

1.3. يقر التاجر بموافقته على الرسوم المستحقة لمقدم الخدمة والواردة في الملحق (1) من هذه الاتفاقية وذلك مقابل تقديمه للخدمات، ويحق لمقدم الخدمة تعديل تلك الرسوم من وقت لآخر بعد إخطار التاجر بتلك التعديلات.

2.3. يلتزم مقدم الخدمة بتسوية مستحقات التاجر والناشئة من عمليات الدفع التي تمت من عملاء التاجر باستخدام الخدمات موضوع هذا العقد وذلك لعد خصم الرسوم موضوع البند 3,1 من هذه الاتفاقية وتتم عملية التسوية طبقاً للأحكام المبينة بالملحق رقم (1)، ويحق لمقدم الخدمة تعديل الأحكام المنظمة لعملية التسوية من وقت لآخر بعد إخطار التاجر بتلك التعديلات.

4. الامتثال لنظام حماية البيانات الشخصية

1.4. يقر الطرفان بأن وصولهما إلى أي بيانات شخصية للطرف الآخر أو البيانات التي تم نقلها او معالجتها او الإفصاح عنها، كجزء من أدائه لالتزاماته بموجب هذه الاتّفاقية أو أي من ملاحقها، هو مشروط بامتثاله الكامل لهذه لأحكام حماية البيانات موضوع البند 4 من هذه الاتفاقية.

2.4. بالإضافة للبيانات الشخصية، يقر الطرفان بأنهما سيتمكنان من الوصول إلى البيانات الشخصية المتعلّقة بالطرف الآخر و/أو عملاؤه، واتفق الطرفان على معالجة هذه البيانات الشخصية وفقاً لنظام حماية البيانات الشخصية وهذا البند.

3.4. يتعهد الطرفان أنهما سيمتثلان لالتزاماتهما بموجب نظام حماية البيانات الشخصية وهذه الاتّفاقية، ويقرا بامتلاكهما كافة التراخيص اللازمة لحماية البيانات وتنفيذ الالتزامات المشار اليها في هذا البند.

4.4. يتعهد الطرفان بوضع سجل لأنشطة معالجة البيانات، دقيقة بموجب نظام حماية البيانات الشخصية بغض النظر عن حجم عمليات المعالجة أو_طبيعتها.

5.4. يتعهد الطرفان بالقيام بمجموعة من الاجراءات الواضحة للحد من المخاطر واستخدام التقنيات وتطويرها وذلك لحماية البيانات الشخصيه وفقا لنظام المعمول به.

6.4. يتعهد الطرفان باستخدام وسائل لتخزين المعلومات و البيانات وفقا لنظام حماية البيانات الشخصية.

7.4. يتعهد الطرفان بمعالجة كافة المشاكل بشكل استباقي واجراء التحسينات اللازمة واثبات الالتزام بنظام حماية البيانات الشخصية دون اي التزام على الطرف الغير مخل باي شكل من الاشكال.

8.4. يتعهد كلا الطرفان بتنفيذ اي قرار ملزم بموجب الانظمة واللوائح المعمول به في المملكة.

9.4. يتعهد كلا الطرفان باتخاذ كافة التدابير التنظيمية والإدارية والتقنية اللازمة التي تضمن المحافظة على البيانات الشخصية من أي تسرب خلال جميع مراحل المعالجة، بما في ذلك البيانات الشخصية أثناء عملية النقل.

10.4. حال حدوث أية خسائر و/أو أضرار و/أو مسؤوليات و/أو تكاليف و/أو نفقات ، سواء كانت مباشرةً أو غير مباشرةً، بما في ذلك التكاليف القانونية المعقولة الناجمة عن أو فيما يتعلق بـ 1- خرق أي من الطرفين لالتزاماته بموجب هذا البند، أو 2- أي فعل أو إغفال من جانب أي من الطرفين يؤدي إلى انتهاك أنظمة حماية البيانات المعمول بها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر نظام حماية البيانات الشخصية، فيلتزم الطرف المتسبب في ذلك الانتهاك بالدفاع عن الطرف غير المخل وتعويضه عن كافة ما طرأ كنتيجة لذلك الانتهاك مع عدم الاخلال باي حقوق اخري للطرف غير المخل.

11.4. يلتزم كل طرف بالامتثال بالتزاماته بموجب قانون حماية البيانات طوال مدة هذه الاتفاقية.

12.4. في حال اشتباه التاجر أو تأكده من وجود اختراق أمني أو احتيال أو إساءة استخدام المنصة الإلكترونيةالمقدمة من جانب مقدم الخدمة لاداء الخدمات موضوع هذه الاتفاقية، يلتزم التاجر بإبلاغ مقدم الخدمة بذلك على الفور عبر البريد الالكتروني support@paymob.com(). ويقر التاجر بعلمه وموافقته أنه سيكون المسؤول الوحيد عن كافة الالتزامات القانونية والأعباء المالية الناجمة عن أي حادث أمني أو احتيالي بما في ذلك الاحتيال الداخلي من قبل موظفي التاجر إلى وقت إبلاغ مقدم الخدمة فعليا وعبر القنوات الرسمية المذكورة أعلاه لمقدم الخدمة.

5. التزامات الأمن السيبراني

1.5. يلتزم التاجر بالامتثال لمعايير الأمن السيبراني من خلال إنشاء والحفاظ على ضوابط أمنية فعالة لأي بيئة أو نظام أو جهاز يستخدم للدخول على المنصة الالكترونية لمقدم الخدمة أو لتخزين أو معالجة المعلومات السرية أو اية بيانات أو معلومات ذات صلة بهذه الاتفاقية.

2.5. يلتزم التاجر بتنفيذ ضوابط صارمة للتأكد من أن الأشخاص المصرح لهم فقط هم من يمكنهم الدخول إلى المنصة الالكترونية أو إلى المعلومات والبيانات فضلاً عن تقييد الوصول إليهم ليشمل فقط الاشخاص المصرح لهم بذلك والملزمين بالمحافظة على ذات معايير الأمن السيبراني الواردة بهذ الاتفاقية بموجب مستند ملزم قانوناً.

3.5. يلتزم التاجر بضمان سرية وسلامة وتوافر المعلومات والبيانات من خلال التشفير والنسخ الاحتياطي المنتظم.

4.5. يلتزم التاجر بتطوير وصيانة خطة استجابة للحوادث للتنبؤ والاستجابة ومعالجة و/أو تخفيف الحوادث السيبرانية في الحال.

5.5. يلتزم التاجر بتدريب وتوعية كافة العاملين لديه و/أو تابعيه ممن لهم صلاحية الوصول إلى البيانات أو المعلومات على مخاطر الأمن السيبراني وكيفية التنبؤ بها ومواجهتها ويعتبر الطرف الثاني مسئولاً عن كافة أعمال تابعيه وما ينتج عنها من تبعات ونتائج في هذا الشأن.

6.5. يلتزم التاجر بتشغيل ووضع ضوابط التحديث الدوري لكلمات السر المستخدمة من قبل الاشخاص المصرح لهم بالوصول إلى البيانات والمعلومات، فضلاً عن استخدام وتحديث برامج مكافحة الفيروسات لكافة الأجهزة المربوطة بذات الشبكة التي يمكن الوصول من خلالها إلى البيانات والمعلومات.

7.5. يلتزم التاجر بفصل البيانات والمعلومات المتعلقة بالطرف الأول عن أية بيانات أو معلومات متعلقة بأي أطراف أخرى متعاملة مع الطرف الثاني.

8.5. يلتزم التاجر بإعادة كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالطرف الأول حال انتهاء مدة هذه الاتفاقية أو حال طلب الطرف الأول ذلك ويلتزم بحذف كافة النسخ المتاحة بعد تنفيذ ذلك.

9.5. يلتزم التاجر بموجب هذه الاتفاقية بالمراقبة المستمرة لأنظمة المعلومات للكشف عن التهديدات السيبرانية والاستجابة لها فضلاً عن انشاء آلية للإبلاغ عن أية حوادث سيبرانية وضمان إبلاغ الطرف الأول وكذا السلطات في وقت لا يتخطى 24 ساعة من وقت اكتشاف الحدث السيبراني.

10.5. يلتزم التاجر بإلاغ الطرف الاول والافصاح عن أية ثغرات أمنية محتملة قد تسهل تداول المعلومات والبيانات.

11.5. يلتزم التاجر بتمكين الطرف الأول أو أي طرف ثالث يعينه الطرف الأول من اجراء كافة الاختبارات التي يراها الطرف الأول لازمة لتقييم أو تأكيد سلامة أنظمة الطرف الثاني.

12.5. يلتزم التاجر بالتأكد من الحفاظ على انظمته متفقة مع معايير PCI Data Security الحالية وما قد يطرأ عليها من تعديلات من آن لآخر.

13.5. يلتزم التاجر بتعويض الطرف الأول حال حدوث أية خسائر و/أو أضرار و/أو مسؤوليات و/أو تكاليف و/أو نفقات ، سواء كانت مباشرةً أو غير مباشرةً، بما في ذلك التكاليف القانونية المعقولة الناجمة عن أو فيما يتعلق بـ 1- خرق لالتزاماته بموجب هذا البند، أو 2- أي فعل أو إغفال يؤدي إلى انتهاك الأمن السيبراني الخاص بالطرف الأول

6. السرية سرية وخصوصية وأمان المعلومات

1.6. لأغراض هذه المادة (8)، تنطبق التعاريف التالية:

6,1,1 "الطرف المتلقي" يعني الطرف الذي تم تزويده بالمعلومات السرية الخاصة بالطرف الآخر؛ و

6,1,2 "الطرف المفصح" يعني الطرف الذي قدم هذه المعلومات السرية للطرف المتلقي.

2.6. فيما يتعلق بالمعلومات السرية التي يتلقاها الطرف المتلقي، يتعهد الطرف المتلقي بما يلي:

1. استخدام هذه المعلومات السرية فقط فيما يتعلق بخدمات موضوع هذه الاتفاقية.
2. عدم الكشف عن أي من هذه المعلومات السرية أو أي جزء منها إلى أي شخص خارج منظومة أعماله لأي غرض ما لم يحصل على موافقة كتابية بذلك من صاحب هذه المعلومات السرية ويستثنى من ذلك شركاء مقدم الخدمة الملزمون بموجب مستند ملزم قانوناً بالحفاظ على السرية وبذات أحكام هذا البند.
3. الاقتصار في الإفصاح عن هذه المعلومات السرية على هؤلاء الأشخاص داخل منظومة أعماله الذين يشاركون بشكل مباشر في أداء الخدمات بموجب هذه الاتفاقية ولديهم حاجة لاستخدام هذه المعلومات السرية.
4. حماية المعلومات السرية بنفس القدر الذي يحمي به موادها أو بياناته السرية ذات الطبيعة المماثلة.

3.6 لا يقع ضمن المعلومات السرية أي معلومات:

1. كانت معروفة للعامة وقت الإفصاح عنها؛
2. تم الحصول عليها لاحقًا من طرف ثالث دون التزام بالسرية؛

3. كانت في حوزة الطرف المتلقي بالفعل وقت الإفصاح عنها؛
4. تم تطويرها من قبل موظفي أو وكلاء الطرف المتلقي بشكل مستقل ودون الإشارة إلى أي معلومات تتم إرسالها إلى الطرف المتلقي؛ أو
5. يلزم الإفصاح عنها بموجب أمر محكمة أو جهة حكومية، وفي هذه الحالة يتعين على الطرف المتلقي تقديم إشعار خطي فورًا إلى الطرف المفصح قبل هذا الإفصاح، وحيثما كان ذلك ممكنًا، يمنح الطرف المفصح فرصة معقولة لاستصدار أمر وقائي أو اتخاذ إجراء آخر بحسب مقتضى الحال.

4.6 تمتد التزامات الأطراف بموجب هذا البند إلى عدم الإفصاح عن أي نزاع ينشأ عن هذه الاتفاقية.

5.6 تظل أحكام هذا البند سارية المفعول والتأثير الكامل لمدة عامين (2) من تاريخ إنهاء أو انتهاء هذه الاتفاقية.

6.6 في حالة إنهاء هذه الاتفاقية، وبناءً على طلب خطي من الطرف المفصح، يجب على الطرف المتلقي إعادة المعلومات السرية للطرف المفصح على الفور أو، حسب اختيار الطرف المفصح، تدمير أي معلومات سرية متبقية والإقرار بذلك، ولكن بشرط أن يحتفظ الطرفان بنسخة واحدة (1) على الأقل من جميع وثائق المشروع ذات الصلة لأغراض الأرشفة ومراجعة الحسابات.

7. مدة الاتفاقية

1.7 تبدأ هذه الاتفاقية اعتبارًا من تاريخ _____هـ الموافق _____ مـ وتستمر (ما لم يتم إنهاؤها في وقت سابق وفقًا لأحكام البند 8 من هذه الاتفاقية) حتى تاريخ _____ ه الموافق _____ م ("المدة الأولى").

2.7 عند انتهاء المدة، يتم تجديد هذه الاتفاقية تلقائيًا لمدد متتالية كل منها سنة واحدة (1) ميلادية ("مدد التجديد")، ما لم يقدم أي من الطرفين للطرف الآخر إخطاراً كتابيًا بالإنهاء قبل ثلاثين (30) يومًا تقويميًا على الأقل من انتهاء المدة الأولي أو مدة التجديد ذات الصلة.

8. الانهاء

8,1 يجوز لمقدم الخدمة إنهاء هذه الاتفاقية بأثر فوري عن طريق إخطار التاجر كتابةً وذلك في الحالات الآتية على سبيل المثال وليس الحصر:

أ) إذا تم دمج أو إعادة هيكلة شركة التاجر،
ب) إغلاق حساب التاجر لدى مقدم الخدمة،
جـ) في حال تم طلب إنهاء الخدمة من الجهات التنظيمية والرقابية في المملكة العربية السعودية أو حسب ما يتطلبه القانون، أو
د) في الحالات التي يراها مقدم الخدمة ضرورية مثل مخالفة التاجر للبند 4 والبند 5 من هذه الاتفاقية أو حال وجود ضرورة للانهاء لمواءمة متطلبات السلامة وأمن النظام والمعلومات.

8,2 يجوز لمقدم الخدمة إنهاء الاتفاقية دون أسباب بعد إخطار التاجر بذلك الإنهاء بمدة ثلاثين (30)يوماً تقويمياً

8,3 لا يؤثر إنهاء هذه الاتفاقية، لأي سبب من الأسباب، على أي حقوق أو تعويضات أو التزامات أو مطالبات مالية أو غيرها لأي من الطرفين كانت قائمة وقت هذا الإنهاء، وإنهاء الاتفاقية لا يعفي التاجر من سداد أي رسوم مستحقة لم يتم تحصيلها لصالح مقدم الخدمة.

9. التعديلات

يجوز لمقدم الخدمة تعديل هذه الاتفاقية في أي وقت على أن يقوم بإخطار التاجر بذلك كتابة قبل التعديل بخمسة عشر(١٥) يوماً تقويمياً على الأقل. كما يجوز تعديل الاتفاقية من مقدم الخدمة بشكل فوري في حال تم طلب التعديلات من الجهات التنظيمية والرقابية في المملكة العربية السعودية أو حسب ما يتطلبه القانون.

10. الضمانات والمسؤولية

10,1 يوافق التاجر علي تحمل الضرر وتعويض مقدم الخدمة عن اي مطالب او ادعاءات (بما في ذلك الاتعاب القانونية المعقولة) مقدمة من قبل أي طرف ثالث ناشئة عن إخلال التاجر لشروط و أحكام هذه الاتفاقية، او استخدام خاطئ لخدمات شركة بايموب (مقدم الخدمة) او انتهاك أي نظام، حقوق، فعل او تقصير من قبل أي طرف ثالث مصرح له باستخدام حساب بايموب أو متصل بخدماتها، برامجها، وانظمتها بالنيابة عن التاجر.

10,2 تقتصر مسئولية مقدم الخدمة تجاه التاجر أو أي طرف ثالث تحت اي ظرف من الظروف على القيمة الفعلية للضرر المباشر.

11. القانون الحاكم والاختصاص القضائي

تخضع هذه الاتفاقية للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية بما في ذلك نظام ضريبة القيمة المضافة والتعليمات الصادرة من البنك المركزي السعودي بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، واي خلاف بين الطرفين بشأن هذه الاتفاقية يقوم الطرفان بحله ودياً أولاً وان لم يحل ودياً سوف يكون الفصل فيه من قبل الجهات القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية.

12. احكام عامة

1) حقوق الملكية الفكرية: يحتفظ كل طرف بجميع حقوق الملكية والمصالح المتعلقة بالملكية الفكرية الخاصة به، باستثناء الحقوق وتراخيص الاستخدام الممنوحة على وجه التحديد بموجب هذه الاتفاقية.

2) علاقة الأطراف: يظل الأطراف متعاقدين مستقلين ، حيث لا تشكل هذه الاتفاقية أي شراكة أو توظيف أو وكالة أو علاقة تمثيلية أو غير ذلك.

3) نقل الاتفاقية: يجوز لمقدم الخدمة التنازل أو نقل اي حق او التزامات بموجب هذه الاتفاقية في اي وقت إلي أي من الشركات التابعة له من الشركات القابضة أو الفروع أو الشركات الشقيقة، ولايجوز للتاجر نقل هذه الاتفاقية الا بموافقة خطية من قبل مقدم الخدمة.

4) القوة القاهرة: تعني حدث خارج نطاق السيطرة المعقولة للطرف المخل، بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر الإضرابات أو الإغلاق أو النزاعات الصناعية الأخرى، ولا يتحمل أي من الطرفين المسؤولية تجاه الطرف الآخر نتيجة أي تأخير أو فشل في أداء التزاماته بموجب هذه الاتفاقية نتيجة القوة القاهرة.

5) الاستفسارات والشكاوي: في حال وجود استفسار أو شكوى من التاجر، فإنه يمكنه تقديم طلب بذلك عن طريق البريد الالكتروني (support@paymob.com) بحيث يقوم مقدم الخدمة بدراسة الطلب والرد عليه حسب الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، كما يحق لمقدم الخدمة التواصل مع للتاجر بأي من طرق الاتصال المتاحة.

6) النسخ: حررت هذه الاتفاقية من نسختين لكل نسخة ذات القوة والأثر. وحررت الاتفاقية باللغه العربية .

بالنيابة عن مقدم الخدمة		بالنيابة عن التاجر	
الاسم:		الاسم:	
الصفة:		الصفة:	
التوقيع:		التوقيع:	

ملحق رقم (1)

رسوم وعمولات الخدمة والتسوية

1. يقر التاجر بموافقته على خصم الرسوم المبينة بالجدول التالي قبل تحويل المبالغ المستحقة له من جانب مقدم الخدمة:

جدول الرسوم	
الخدمة	**مبلغ الرسوم بالريال**
رسوم الإعداد	مجانا
مدى	1% + 1 ريال سعودي
فيزا، مستركارد	2.7%+ 1 ريال سعودي على العمليات المحلية و 3.7% + 1 ريال سعودي على العمليات الدولية
STC PAY	1% + 1 ريال سعودي
Apple Pay	على حسب نوع البطاقة
Shopify plugins	0.35%

2. تضاف قيمة الضريبة المضافة للرسوم المذكورة في هذه الاتفاقية وفقا لما يصدر عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بهذا الشأن من حين لآخر بحيث يتحمل العميل دفع قيمة الضريبة بالإضافة إلى قيمة الرسوم المذكورة لصالح مقدم الخدمة حيث إن الرسوم المذكورة لا تشمل ضريبة القيمة المضافة.

3. يستحق مقدم الخدمة عمولة شهرية قدرها صفر ريال سعودي او عمولة سنوية قدرها صفر ريال سعودي ولمقدم الخدمة إعفاء التاجر من هذه العمولة تبعاً لسلطته التقديرية المطلقة.

4. تتم تسوية المبالغ المستحقة للتاجر مرتان اسبوعياً بعد خصم الرسوم والعمولات والضرائب المبينة بهذا الملحق ووفقاً لما ورد بتقارير عمليات الدفع الصادرة عن مقدم الخدمة وفي حالة ورود أي اختلاف بين تقارير مقدم الخدمة وسجلات التاجر يلتزم التاجر بإخطار مقدم الخدمة خلال 24 ساعة من تاريخ التسوية، ولا يحق للتاجر الاعتراض عن مبلغ التسوية بعد تلك المدة.

5. تتم عملية التسوية للمبالغ بحد أدنى 100 ريال سعودي ويحق لمقدم تطبيق رسوم تحويل لإتمام تلك العمليات على ان تكون رسوم التحويل 8 ريال لكل عملية تحويل بمعدل مرتين اسبوعيا او 150 ريال شهريا للتحويل اليومي

6. يلتزم مقدم الخدمة بالتسوية تبعاً لبيانات الحساب البنكي المقدمة من التاجر باتفاقية تزويد خدمات بايموب.

7. حال الاعتراض في المدة المحددة بالبند السابق يلتزم الطرفان بتسوية الأمر ودياً خلال خمسة أيام عمل وحال عدم الوصول لحل ودي تصبح تقارير عمليات الدفع الخاصة بمقدم الخدمة هي التقارير الصحيحة في هذا الشأن.